

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 355 del 21/06/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 167 del 21/06/2023

OGGETTO:

Contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile di cui al decreto del ministero dell'interno del 14 e 30 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Legge di bilancio 2020).

Progetto finanziato dall'Unione Europea - PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

"Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace - Annualità 2023".

Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.-

CUP: C84E22000700006 CIG: 9800588511 IMP. CAP. 1035 - COD. 1701202



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con l'art.1, commi 29-37, Legge 27 dicembre 2019, n°160, «bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche:

- a) efficientamento energetico;
- b) sviluppo territoriale sostenibile;

-con Decreto del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n° 13 del 17 gennaio 2020 e n° 31 del 7 febbraio 2020, si è proceduto all'assegnazione ai Comuni, per l'Anno 2020 e per ciascuno degli Anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Legge di Bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, dell'importo complessivo pari a € 497.220.000, calcolato sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

Richiamato:

-il comma 29-bis dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, ai sensi del quale per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

-il comma 31 della suddetta Legge Finanziaria stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici;

-il comma 32 stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. In base al comma 33, i contributi in parola sono erogati dal Ministero dell'Interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità: per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 35; per il restante 50 per cento, previa trasmissione al Ministero

dell'Interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

Rilevato che:

-a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la Legge 29 luglio 2021, n° 108, di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n° 77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
-successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n° 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A);
-in particolare, risulta, tra le altre, affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni", in cui sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'articolo 1, comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n°145 (graduatoria 2021), e dall'articolo 1, commi 29 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n°160 (cd. medie opere e piccole opere);

Dato atto che con Decreto Legge del 6 novembre 2021, n° 152, convertito con modificazioni dalla Legge 233 del 29 Dicembre 2021, (GU n° 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n° 48) avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" all'art. 20 comma 1 dispone:

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35» sono sostituite dalle seguenti:
«ai commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;
 - b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:
 - «31-bis. I Comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;
 - 31-ter. I Comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi (in materia di applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi) in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio;
 - c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo»;

Preso atto che:

-il Comune di Squillace per effetto dei citati provvedimenti è beneficiario del contributo dell'importo di € 50.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
-i Comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione Trasparente» di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33, sottosezione "Opere pubbliche" e i Sindaci a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile;
-è intendimento di questa Amministrazione, destinare la concessione del finanziamento per l'annualità 2023, pari a € 50.000,00, alla realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace a Squillace Lido;

Constatato che con deliberazione della Giunta Comunale n° 34 del 19/04/2023, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "*Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace - Annualità 2023*" a Squillace Lido, redatto dall'arch. Antonio Macaluso - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace, per l'importo complessivo di € 50.000,00 suddiviso in € 41.256,56 per

lavori a base d'asta, € 1.313,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 7.429,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che:

-l'intervento è finanziato con il contributo di cui alla Legge n. 160/2019, confluito nell'ambito dei Fondi PNRR Next Generation EU alla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"

-in data 03.05.2023 nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento, è stata attivata apposita Trattativa Diretta, ID RDO: 3551072, per l'acquisizione del servizio di che trattasi rivolgendo una richiesta di offerta ad un unico operatore economico: ditta Tavano Giuseppe srl con sede in via Dirupi n° 5 a Borgia (CZ) - P.I. 02516290794, indicando come criterio per l'affidamento, in ragione dell'importo previsto dello stesso (inferiore ai 139.000,00 euro), il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del Codice;

-allo scadere del termine per la ricezione dell'offerta, fissato per il 11.05.2023 alle ore 13.00, la ditta Tavano Giuseppe srl ha proposto un ribasso percentuale del 3,00 % pari ad un importo netto di € 40.018,86 oltre € 1.313,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per Legge;

Evidenziato che con propria determina n° 268 dell'11/05/2023, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, all'impresa Tavano Giuseppe srl con sede in via Dirupi n° 5 a Borgia (CZ) - P.I. 02516290794, per l'importo complessivo dei lavori di € 41.332,36, al netto del ribasso d'asta offerto del 3,00 %, comprensivo di € 1.313,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;

Preso atto dell'attestazione del RUP, prot. n° 3574 in data 21/06/2023, di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, resa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, in seguito alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta Tavano Giuseppe srl;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, l'istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'affidamento del servizio;

Divenuta, pertanto, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

Visto che si è provveduto ad acquisire: CUP: C84E22000700006 - CIG: 9800588511;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell'art.9 D.L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Rilevata l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n° 241/1990, come modificato dalla Legge n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1. di aggiudicare**, in via definitiva, i lavori di che trattasi all'impresa Tavano Giuseppe srl con sede in via Dirupi n° 5 a Borgia (CZ) - P.I. 02516290794, per l'importo complessivo dei lavori di € 41.332,36, al netto del ribasso d'asta offerto del 3,00 %, comprensivo di € 1.313,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;

2. **di stabilire** che la determina n° 268 dell'11/05/2023 ha acquisito piena efficacia, coma da attestazione del RUP prot. n° 3574 del 21/06/2023, che ha accertato il possesso definitivo in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli atti di gara;
3. **di disporre** l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
4. **di precisare** che il contratto d'appalto sarà stipulato con atto pubblico dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016;
5. **di prendere atto che** l'iniziativa de qua è finanziata con i contributi meglio descritti in premessa;
6. **di precisare**, altresì, che il presente atto è finanziato con risorse di cui al PNRR - Unione Europea - Next Generation EU - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, ed è assoggettato a tutti i conseguenti obblighi, vincoli e principi normativi in materia;
7. **di dare atto** che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
8. **di dare atto** che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
9. **di prendere atto** che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
10. **di individuare** per l'intervento in oggetto, il codice CUP: C84E22000700006, e per la procedura di gara il Codice CIG: 9800588511;
11. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;
12. **di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
13. **di precisare** che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
14. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;
15. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)



